

GUIDE DE CONFORMITÉ

DESTINÉ AUX ENTREPRISES AYANT LE STATUT CFC

Ce guide présente de manière synthétique les dispositions légales et réglementaires auxquelles doivent se conformer les entreprises ayant le statut CFC. Le respect de ces dispositions constitue une condition nécessaire au maintien du statut CFC et incarne l'engagement des membres en faveur de l'attractivité, de la crédibilité et du rayonnement de la place financière de Casablanca.

DISPOSITIONS À RESPECTER EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ

1. Éligibilité & activité

Le maintien du statut CFC reste tributaire du respect de critères stricts liés, d'une part, au maintien des conditions d'éligibilité audit statut et d'autre part à la réalisation d'une activité substantielle.

A. Respect des délais légaux et réglementaires pour les entreprises dont le statut est octroyé sous réserve

- Accomplissement des démarches de constitution juridique : Pour les entreprises en cours de création, les démarches doivent être finalisées dans un délai maximal de 6 mois suivant la notification de l'octroi du statut.

- Le non-respect de ce délai entraîne de plein droit l'invalidité de la décision d'octroi du statut.

- **Démarrage effectif** : L'activité doit impérativement débiter dans les **12 mois** suivant la date de la notification de l'octroi du statut CFC.

- Le non-respect de ce délai peut entraîner, sur proposition de CFCA, le retrait du statut CFC par le ministère chargé des Finances.

B. Objet et activité des entreprises ayant le statut CFC

L'entreprise ayant le statut CFC doit continuer à respecter les critères d'éligibilité au vu desquels ce statut lui a été octroyé, notamment :

- avoir un lien direct entre les activités génératrices de revenus et l'objet principal et habituel de l'entreprise concernée ;
- exercer des activités correspondant à la vocation de la place, contribuant à l'affirmation de son rôle en matière de création de richesse et de promotion des échanges et des financements.

2. Gouvernance et organisation

L'entreprise ayant le statut CFC est assujettie à des exigences strictes en matière de substance, d'organisation et de qualité managériale.

A. Substance et direction effective

Toute entreprise ayant le statut CFC doit justifier d'un ancrage réel au sein de la place :

- **Siège social et activités** : L'établissement effectif du siège social au sein du périmètre CFC et le déploiement des activités depuis ce siège.
- **Pilotage opérationnel** : L'entreprise doit être dirigée et gérée directement depuis CFC.
- **Résidence des dirigeants** : Au moins un dirigeant de la structure doit avoir sa résidence fiscale et physique au Maroc.

B. Qualification des ressources humaines

L'entreprise doit mobiliser un personnel hautement qualifié, avec des exigences spécifiques en termes d'expérience managériale à l'international :

• **Cadre dirigeant** : Présence obligatoire d'au moins un cadre dirigeant justifiant d'une expérience professionnelle confirmée en cette qualité, dont au moins :

- **Trois (3) années** : Pour les prestataires de services techniques et de services administratifs, les prestataires de services auxiliaires, ainsi que les sociétés de négoce.
- **Une (1) année** : Pour les autres catégories d'activités.

C. Cas du changement de gouvernance

En cas de remplacement d'un dirigeant parmi ceux figurant dans le dossier initial d'octroi du statut, l'entreprise est dans l'obligation de :

1. **Inform**er CFCA sans délai.
2. **Justifier** de l'expérience internationale prévue par la loi du nouveau dirigeant pour garantir la conformité aux critères liés au statut CFC.

D. Ressources organisationnelles et éthique

L'entreprise doit être en mesure de présenter des garanties probantes concernant :

- **L'organisation interne** : Une structure adaptée à l'envergure de son programme d'activité.
- **Les moyens techniques** : Des outils et infrastructures en adéquation avec ses missions.
- **Un système d'information et de comptabilité** : Ce système doit permettre de s'assurer, à tout moment, du respect des conditions au vu desquelles le statut CFC a été octroyé.
- **L'honorabilité** : Une probité et une éthique irréprochables de la part des dirigeants.

3. Commission annuelle

Toute entreprise ayant le statut CFC est assujettie au paiement d'une commission annuelle au profit de CFCA, en contrepartie des services de développement et de promotion de la place financière. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont définies par CFCA et communiquées aux entreprises concernées.

4. L'obligation du reporting et de suivi

L'entreprise ayant le statut CFC est tenue de transmettre à CFCA un rapport annuel établi selon un modèle élaboré par CFCA et approuvé par les autorités de supervision.

- **Date limite** : Ce rapport doit être envoyé dans un délai de trois mois après la clôture de chaque exercice.
- **Amende appliquée dans le cas du retard d'envoi du rapport dans les délais fixés** : 3 000 MAD par jour de retard.



Pour toute question relative à la conformité liée au statut CFC, veuillez contacter l'équipe statut et conformité à l'adresse suivante : statut.conformite@cfca.ma



RETRAIT, SUSPENSION ET MODIFICATION DU STATUT

Le maintien du statut CFC est conditionné par le respect continu des engagements initiaux. Tout manquement ou changement substantiel peut entraîner la suspension pour une année ou le retrait définitif du statut CFC.

5. Retrait de statut

Le retrait est prononcé par l'autorité gouvernementale chargée des Finances, sur proposition de CFCA. Il peut intervenir soit à l'initiative de l'entreprise, soit dans les cas suivants :

- **Retrait d'agrément** : Sur demande de l'autorité de supervision si l'agrément est révoqué.
- **Défaut d'usage** : Si l'entreprise n'utilise pas son statut dans les 12 mois suivant sa notification.
- **Cessation d'activité** : Si l'entreprise interrompt son activité principale pendant une durée minimale de 6 mois.
- **Non-respect des critères et des engagements** : Si l'entreprise ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou n'honore pas les engagements souscrits lors de sa demande.

Procédure : Toute décision de retrait s'appuie sur un rapport circonstancié élaboré par CFCA et transmis au ministère chargé des Finances.

6. Suspension et mesures disciplinaires

Lorsque les faits relevés ne constituent pas un manquement majeur aux conditions d'octroi du statut ou aux engagements souscrits, une procédure de régularisation est engagée :

- **Avertissement** : CFCA adresse un avertissement à l'entreprise et lui fixe un délai impératif pour régulariser sa situation.
- **Suspension** : À défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le statut est suspendu pour une période de 12 mois.
- **Retrait définitif** : Le retrait peut être acté si la situation n'est pas régularisée à l'issue de la suspension, ou en cas de récidive (fait similaire commis dans les 5 ans suivant l'avertissement initial).

7. Modification du statut

Le statut CFC est strictement lié à la structure et au projet présentés lors de la candidature. Par conséquent :

- Toute modification affectant le contrôle de l'entreprise (changement d'actionnariat majoritaire) ou la nature de ses activités rend caduc le statut octroyé.
- Ces changements sont subordonnés à l'obtention d'un nouveau statut.

L'ensemble des obligations rappelées ci-dessus sont prévues par le cadre législatif et réglementaire concernant Casablanca Finance City ou sont édictées par CFCA en application dudit cadre. Le respect de ces obligations de conformité est de nature à renforcer la crédibilité, la stabilité et l'attractivité de Casablanca Finance City et de l'ensemble de son écosystème.

Le Cadre législatif et réglementaire en question est accessible ci-après :

- DÉCRET-LOI N° 2-20-665 DU 12 SAFAR 1442 (30 SEPTEMBRE 2020) PORTANT RÉORGANISATION DE « CASABLANCA FINANCE CITY »

- DÉCRET N° 2-20-841 DU 8 JOMADA I 1442 (23 DÉCEMBRE 2020) PRIS EN APPLICATION DU DÉCRET-LOI N° 2-20-665 DU 12 SAFAR 1442 (30 SEPTEMBRE 2020) PORTANT RÉORGANISATION DE « CASABLANCA FINANCE CITY ».

- DÉCISION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CFC AUTHORITY N° 01/2026 DU 02 JANVIER 2026 PORTANT FIXATION DES MODALITÉS DE CALCUL ET DE PAIEMENT AU PROFIT DE CFC AUTHORITY DE LA COMMISSION D'INSTRUCTION ET DE LA COMMISSION ANNUELLE.